

1500333-77.2021.8.26.0312

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... nela ingressando, ainda passando em ponto de tráfico para a aquisição de algumas drogas, posteriormente se dirigindo à BR-116, onde a vítima foi deixada perto da cidade de Cajati.

É certo que a consumação foi atingida, porque conquistada e aproveitada, por tempo considerável, posse desvigiada da res, retirada da vítima e levada pelos agentes quando tomaram rumo sem que ninguém os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

1500333-77.2021.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500333-77.2021.8.26.0312

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS LOPES RIBEIRO

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

MARCOS LOPES RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II, IV, V e VII do Código Penal, porque, no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta de 16h30, nesta cidade e Comarca, agindo mediante concurso com Chaiana Zarnoit Nachtigall Pereira, em tese, subtraíram, para si, sob grave ameaça e violência, com emprego de arma branca e mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, o veículo de marca VW/T Cross TSI AD, cor branca, placas ESN-5120, ano modelo 2020, transportado para o Estado de Santa Catarina, dois aparelhos celulares e R\$ 300,00 em espécie, pertencentes a Euclecio Aparecido Goncalves.

Recebida a denúncia às fls. 123/125, oportunidade em que também decretada a prisão preventiva dos acusados.

Cumprida a ordem de prisão do réu Marcos (fls. 153/155).

O réu foi regularmente citado (fls. 180) e apresentou resposta à acusação (fls. 193/196).

Determinado o desmembramento do feito com relação à ré Chaiana (fls. 197/199).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e o depoimento de uma testemunha, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da

denúncia, salvo quanto à majorante relativa ao emprego de arma branca; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente que fossem afastadas causa de aumento, sendo as penas fixadas no mínimo, atenuadas por confissão.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a materialidade, pelo auto de apreensão de fls. 74, auto de reconhecimento fotográfico de fls. 91 e pela prova oral produzida em juízo, que evidenciam a presença de todas as elementares do delito, que se configurou consumado. Clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria, incidem as causas de aumento na denúncia, pois bem comprovadas, salvo aquela atinente ao emprego de arma branca.

Eis a prova produzida:

A vítima, ouvida em juízo, afirmou que trabalha como taxista na Praça Manoel Soares da Costa. Um homem, acompanhado de uma mulher, pediu uma corrida até determinado lugar. Ele disse que havia um conhecido dele lá, mas não tinha. Na volta, eles passaram uma corda em seu pescoço e disseram "tio, você perdeu". Disseram que queriam o carro. Eles lhe amarraram, colocaram um capuz e assumiram a direção do veículo. Entraram na rodovia sentido Curitiba. Entraram em Registro, passaram em algum lugar que não sabe qual é. Eles lhe abandonaram na rodovia, perto de Cajati. Pediu socorro e foi ajudado no pedágio. O réu dizia a todo momento que estava com uma faca e dizia que se o depoente reagisse, seria morto. Ficou cerca de uma hora em posse dos réus. Reconheceu o réu por fotografia. Foram subtraídos dois celulares, R\$ 300,00 em espécie e o veículo. Não recuperou nada. Além disso, tem as multas.

O policial civil Bruno Augusto Pereira Ayabe relatou em Juízo que investigou ocorrência de roubo de taxista, que foi rendido, amarrado e colocado no banco de trás. O roubador assumiu a condução do veículo e seguiu caminho sentido sul. Deixaram a vítima em local próximo da rodovia. Receberam um contato da delegacia de Balenário Camburiu/SC, informando a localização do veículo. Confirmou que era o veículo roubado. Três indivíduos foram encontrados com o carro. Apresentou as fotos dos indivíduos para a vítima, que os reconheceu de pronto. No interior do veículo, localizou uma carteira de uma pessoa que também tinha sido vítima de roubo e reconheceu as fotografias dos acusados. A vítima teria informado que houve simulação do uso de faca.

Ouvido em Juízo, disse que os fatos são parcialmente verdadeiros. Não houve violência. Explicou para a vítima que precisava do carro pois estava com uma dívida com o PCC em razão da compra de crack. Explicou que precisava do veículo para fugir do Estado. Seus filhos estavam em posse do PCC e atualmente estão em um abrigo na cidade de Miracatu. O celular estava no carro e ficou dentro do carro. Pegou um valor em dinheiro, que utilizou para chegar ao Estado de Santa Catarina, onde ia para a casa de sua sogra.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não destoa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória. O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que confirmou ter reconhecido sem dúvidas o acusado.

A testemunha ouvida também dá respaldo à hipótese acusatória.

É certo que o depoimento de policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

"É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o

delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 - e-book). O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

"A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543 - SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que o policial ouvido alterasse os fatos quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão. As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelo policial ouvido, que apresentou relato detalhado e convincente, merecendo credibilidade.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que vítima e testemunha se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu.

É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima, com reconhecimento seguro do réu, bem assim pelo relato da testemunha e pela espontânea confissão do réu, de tal sorte que materialidade e autoria do delito se encontram perfeitamente comprovadas.

Observo que há intensa controvérsia quanto à validade do reconhecimento fotográfico como fundamento do édito condenatório. De todo modo, para a validade deste meio de prova, exige-se respaldo também em outros elementos dos autos. Ou seja, o reconhecimento fotográfico não é bastante para ensejar a condenação, embora sirva como reforço argumentativo, desde que encontre ressonância em outros fundamentos. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

É o caso destes autos, em que o reconhecimento fotográfico foi robustecido pela prova oral produzida em juízo e pela própria confissão do réu.

A participação dos dois agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia de haverem ambos dado a perceber ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento.

A subtração de veículo automotor transportado para outro Estado também está bem comprovado, já que o bem foi subtraído no Estado de São Paulo e encontrado no Estado de Santa Catarina, inexistindo controvérsia nesse ponto.

É certo, ainda, que o agente manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, porque após a subtração do veículo dirigiu até a cidade de Registro, nela ingressando, ainda passando em ponto de tráfico para a aquisição de algumas drogas, posteriormente se dirigindo à BR-116, onde a vítima foi deixada perto da cidade de Cajati.

É certo que a consumação foi atingida, porque conquistada e aproveitada, por tempo considerável, posse desvigiada da res, retirada da vítima e levada pelos agentes quando tomaram rumo sem que ninguém os perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção policial bem-sucedida, já inserida em desenrolar causal autônomo.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para ambos os delitos. A culpabilidade do agente não destoa do ordinário. Sobre sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos concretos que possam desaboná-las. O motivo do crime já é reprimido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias e consequências são normais à espécie e já abarcadas pelas causas de aumento de pena a serem apreciadas na terceira fase. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa.

A despeito de presente, a atenuante genérica da confissão não incide, dado não ter o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Não há circunstâncias agravantes.

Incide sobre o quantum fixado a causa especial de aumento de pena do § 2º ao artigo 157, no patamar de metade, indo as penas a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. É certo que o incremento não pode se fundamentar apenas na quantidade de causas aumento existentes, mas não se pode perder de vista que a gravidade concreta da conduta é bastante acentuada. A vítima teve sua liberdade restringida por tempo considerável, já que o réu reconhecer ter transitado com o veículo roubado entre a estrada que vai rumo a Sorocaba, passando por Juquiá, ingressando em Registro, onde ainda teve tempo de adquirir drogas para depois retornar à BR-116, onde posteriormente deixou a vítima com um capuz em sua cabeça, tudo isso a impor evidentes traumas à vítima, que ficou sob sérias ameaças de morte, Note-se ainda que o veículo transitou por três estados, tendo atravessado o estado do Paraná inteiramente, para ser encontrado apenas em Santa Catarina.

Isso tudo justifica o incremento da pena em metade da reprimenda inicial.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade concreta e objetiva da conduta em exame, conforme fundamentação por ocasião da apreciação das causas de aumento de pena, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz. Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA".

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença

condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

Na falta de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça. Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, em razão do montante fixado.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu MARCOS LOPES RIBEIRO, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V, do Código Penal, às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, acentuado o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, devendo ser prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade que nesta oportunidade defiro.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Juquiá, 05 de maio de 2022.